

1500146-24.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... droga e o dinheiro eram oriundos da prática de tráfico, NATANEL se manteve em silêncio. Que após finalizadas as buscas, conduziram NATANAEL até a unidade policial onde a autoridade policial após tomar ciência dos fatos, deu voz de prisão a NATANAEL ROCHA ARCAIDE pelo crime de tráfico (sic). Inquirida em juízo, a testemunha ISMAEL BUENO DOS REIS ratificou integralmente as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500146-24.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500146-24.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030392/2021 - 03º D.P.

PINDAMONHANGABA, 16008011 - 03º D.P. PINDAMONHANGABA, 14/21/426 - 03º D.P.

PINDAMONHANGABA, 2030392 - 03º D.P. PINDAMONHANGABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATANAEL ROCHA ARCAIDE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Vistos.

NATANAEL ROCHA ARCAIDE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, observadas as disposições da Lei 8.072/90. Isso porque, nos exatos termos da denúncia (fls. 01/02), até por volta das 10h45 do dia 02 de fevereiro de 2021, na Avenida Soldado Paulo Alves, 257, Residencial Vista Alegre, neste município e Comarca, guardava e tinha em depósito, para entregar e fornecer a consumo de terceiros, 03 porções de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como "maconha", contendo tetraidrocanabinol, com peso líquido total de 8,66 gramas, droga apta a causar dependência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo apurado, NATANAEL guardava e tinha em depósito, na residência dele, situada no endereço acima mencionado, 03 porções de "Cannabis sativa L", vulgarmente chamada de "maconha". A droga apreendida pertencia ao acusado e destinava-se a venda e à entrega a consumo de terceiros. NATANAEL é investigado pela prática de crime de homicídio tentado e na data dos fatos policiais civis, em diligência para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias, ao adentrarem na residência, perguntaram ao acusado se havia drogas ou outro objeto ilícito no local, oportunidade em que NATANAEL indicou aos policiais a existência de porções de "maconha" sob a cama da genitora dele. No

quarto de NATANAEL, os policiais encontraram diversos sacos plásticos do tipo sacolé (usados para acondicionar porções de drogas, após fracionamento, para a venda no varejo) e dois aparelhos celulares, um sem marca, sem tampa traseira, mas coberto na parte de trás por uma capa de cor preta e outro aparelho celular da marca "Motorola", cor cinza chumbo, e a quantia de R\$101,00 em notas trocadas, dinheiro obtido com a traficância. No momento da apreensão e na delegacia, NATANAEL manteve-se em silêncio quanto à procedência da droga e do dinheiro. Segundo alegou o órgão de acusação, a forma de embalagem e de acondicionamento e os demais objetos apreendidos e as circunstâncias da apreensão evidenciam que as substâncias eram destinadas ao tráfico ilícito.

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 28/30), cópias reprográficas extraídas do processo nº 1502900-07.2020.8.26.0445 (fls. 36/37, fls. 38/39 e fls. 83/86), relatório final de inquérito policial (fls. 64/65, fls. 73/74 e fls. 76/77), comprovante de depósito bancário judicial (fls. 75) e laudo de exame químico-toxicológico positivo para o princípio ativo da droga examinada (fls. 89/91).

A audiência de custódia foi dispensada como forma de prevenção à pandemia do "covid-19", tendo sido mantida a prisão temporária e, em relação ao flagrante, concedida ao acusado o benefício da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 51/58).

O Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, requereu autorização para a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos na residência do acusado (fls. 03).

Para evitar eventual alegação de nulidade, foi diferido o recebimento da denúncia para o momento processual previsto no artigo 399, do Código de Processo Penal, ocasião em que foi deferido o acesso ao conteúdo dos aparelhos de telefone celular que foram apreendidos em poder do acusado (fls. 71/72).

Alvará de soltura devidamente cumprido com impedimento, em razão de mandado de prisão temporária relativo ao processo nº 1502900-07.2020.8.26.0445 (fls. 79/82). Citado (fls. 95), o réu, por intermédio de Defensor nomeado (fls. 96), apresentou defesa preliminar (fls. 104/105), destacando que provaria sua inocência durante a instrução criminal.

Visto que não alegadas preliminares nem vislumbradas hipóteses de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2022 (fls. 109).

Por decisão de fls. 121/122, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Nesta data, durante a instrução, foram tomados os depoimentos de duas testemunhas e interrogado o réu ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais orais, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ausentes nulidades a proclamar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A ação penal merece ser julgada parcialmente procedente, com desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 18, da Lei nº 11.343/06.

Para além da prova oral, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 28/30), cópias reprográficas extraídas do processo nº 1502900-07.2020.8.26.0445 (fls. 36/37, fls. 38/39 e fls. 83/86), relatório final de inquérito policial (fls. 64/65, fls. 73/74 e fls. 76/77), comprovante de depósito bancário judicial (fls. 75) e laudo de exame químico-toxicológico positivo para o princípio ativo da droga examinada (fls. 89/91).

A autoria é igualmente certa e convergiu para o acusado.

Perante a autoridade policial (fls. 06), a testemunha ISMAEL BUENO DOS REIS, policial civil, relatou: Nesta data, por ordem da autoridade policial, foi dar cumprimento em três mandados de busca domiciliar e dois de prisão temporária referente ao crime de homicídio dos autos do processo nº 1502900-07.2020.8.26.0445. Que pelo local dos fatos, após ler o teor do mandado para SIDNEI SOARES ARCAIDE, ingressou juntamente com o policial civil RICARDO SANTOS DO NASCIMENTO e no interior da residência se encontrava o procurado NATANEL ROCHA ARCAIDE, sendo iniciada a busca pelo local. Quando questionado acerca da existência de drogas e ilícitos na residência, NATANAEL afirmou que havia escondido porções de maconha embaixo da cama de sua mãe, local onde foram localizadas três porções pequenas de substância semelhante ao entorpecente maconha e no quarto de Natanael, em cima de uma estante o valor de R\$ 101,00 (cento e um reais) em diversas notas trocadas, 1(um) pacote aberto com vários saquinhos tipo sacolé e 2 (dois) telefones celulares. Ao ser questionado se a droga e o dinheiro eram oriundos da prática de tráfico, NATANEL se manteve em silêncio. Que após finalizadas as buscas, conduziram NATANAEL até a unidade policial onde a autoridade policial após tomar ciência dos fatos, deu voz de prisão a NATANAEL ROCHA ARCAIDE pelo crime de tráfico (sic). Inquirida em juízo, a testemunha ISMAEL BUENO DOS REIS ratificou integralmente as palavras anteriores.

De forma uníssona, o também policial civil RICARDO SANTOS DO NASCIMENTO relatou a mesma dinâmica dos fatos ao ser ouvido na fase inquisitiva (fls. 05) e em juízo, quando informou que, na data dos fatos, os policiais diligenciaram para cumprimento de alguns mandados de busca e de prisão. No local dos fatos, foram recebidos pelo Sr. Sidney. Na residência do acusado, questionaram sobre ilícitos dentro da residência. O réu admitiu guardar drogas escondidas no quarto de sua mãe. Foram encontradas três pequenas porções de maconha debaixo do colchão da mãe dele. No quarto do réu Natanael, encontrou sacolés para acondicionar drogas e R\$ 101,00 em dinheiro. Na ocasião, o réu admitiu a propriedade das drogas. Questionado a respeito da traficância de drogas, ficou em silêncio.

O réu NATANEL ROCHA ARCAIDE, em solo policial, reservou para si o direito de ficar em silêncio (fls. 07).

Em juízo, o réu NATANEL ROCHA ARCAIDE assumiu a propriedade das drogas, porém sustentou que se destinavam ao consumo pessoal.

Como se vê, trata-se de posse de três porções de maconha pesando 8,66g localizadas no interior da residência do réu que alegou que se destinavam ao seu consumo ao ser ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A expedição do mandado de busca domiciliar não derivou de investigação relacionada ao tráfico, mas de tentativa de homicídio.

Tudo isso ponderado, não foi possível estabelecer a prática, pelo réu, de alguma ação que se ajustasse a um dos verbos constantes do tipo legal descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, mediante a narrativa de elementos precisos e seguros. Logo, a melhor solução para o caso concreto é mesmo a desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal.

Conforme ensina Guilherme Nucci, "existe grande diferença entre indício e presunção, pois enquanto o primeiro é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outras circunstâncias, a última não é um meio de prova válido, pois constitui uma mera opinião baseada numa suposição ou numa suspeita. É um simples processo dedutivo" (Código de Processo Penal Comentado, ed. RT, 10ª ed., p. 542 e 545).

Pondere-se que o pouco dinheiro localizado na casa do réu não caracteriza indício suficiente de traficância na espécie, porquanto não destoa de sua condição socioeconômica. O mesmo raciocínio é válido para os celulares e sacolés.

Enfim, o parco conjunto probatório coligido aos autos não é suficientemente seguro à condenação por tráfico, afigurando-se mais justa a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Deveras, a procedência integral da ação penal correria o risco de condenação de inocente, sobretudo em face do quadro fático e jurídico do caso em apreço.

Cite-se: "Uma condenação criminal deve apoiar-se em prova estreme de dúvidas.

Presunções e “meros” indícios não ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório” (Apelação nº 660.325/7, julgado em 22/08/1.991, 1ª Câmara, Relator: - Pires Neto, RJDTACRIM 11/118).

Devidamente caracterizado apenas o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, passa-se à aplicação da pena, com fulcro nos artigos 59 e seguintes, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

No caso, o réu é primário, de bons antecedentes, confesso, menor de vinte e um anos e guardava apenas três porções de maconha.

Desse modo, reputa-se adequada a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos negativos da droga em relação à sua saúde e a de terceiros.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, o que faço para DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao réu NATANAEL ROCHA ARCAIDE, qualificado nos autos, para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de advertência sobre o efeito das drogas.

Em razão da natureza da pena imposta, o réu faz jus a recorrer em liberdade.

Oportunamente, expeça-se o necessário, providenciando-se inclusive a devolução do numerário e dos celulares apreendidos a NATANAEL.

Condeno o réu a recolher a taxa judiciária no valor equivalente a cem UFESPs, consoante disposto no artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Porém, atento aos elementos do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12, da Lei nº 1.060/50.

Cobre-se, se o caso, a comunicação a este Juízo acerca da incineração das substâncias entorpecentes apreendidas em decorrência destes autos, bem como a remessa do termo próprio.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios à defensora nomeada às fls. 96 no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pela defensora ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Anote-se e cumpra-se.

Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA